تلخيص المعالم في أُصول الفقه
عند أهل السنة والجماعة

تأليف

حسن معلم داود حاج محمد

المقدمة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل محمدا بالهدى، وأكمل به دين الحقّ، وأتم به النعمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين.

أما بعد، فهذا مختصر جدًّا ميسّر مؤصّل في بيان أصول الفقه على طريقة السلف الصالح أهل الحديث والسنة والجماعة، الذين اجتمعوا على الحق واستقاموا عليه، وهم خيار الأمة الوسط في كل شيء.

لخّصته من كتاب « معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة »، للشيخ محمد بن الحسين الجيزاني، حفظه الله ووفّقه؛ ليكون متناً مدروساً، وأصله كالشرح له في حله وبسطه. ثمّ أضفت إليه فوائد زوائد.

أسأل الله تعالى القبول والإخلاص، والنفعَ به لي ولسائر المسلمين.

التمهيد

وفيه مبحثان.

المبحث الأول: في مبادئ أصول الفقه

الأصول: جمع أصل، وهو لغة: ما يستند وجود الشيء إليه. واصطلاحا: يطلق على الدليل غالبا والراجحِ والقاعدةِ المستمرة والمقيسِ عليه، والأول هو المراد في علم الأصول.

والفقه لغة: الفهم، واصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبُ من أدلتها التفصيلية.

وعلم أصول الفقه: أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.

ومباحثه أربعة: الأدلة (وهي المُثمِر)، وطرق الاستنباط (وهي سبل الاستثمار)، والمجتهد (وهو المستثمِر)، والأحكام (وهي الثمرة).

وموضوعه: الأدلة الشرعية ومراتبها وأحوالها.

ومصادره: الكتاب والسنة، وآثار الصحابة والتابعين، وإجماع السلف الصالح، وقواعد العربية وشواهدها، والفطرة السوية والعقل السليم، واجتهادات أهل العلم.

وفائدته: ضبط أصول الاستدلال، ومعرفة أسباب الخلاف وأحكامِ الحوادث، واتباع الدليل وتيسير الاجتهاد، وضبط الفتوى وقواعدِ المناظرة، وحفظ العقيدة من الانحراف والفقهِ من الانفتاح والجمود، والوقوف على سماحة الشريعة ومحاسنها.

المبحث الثاني: في تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ومصنفاتهم فيه

مرّ ذلك بأربع مراحل:

الأولى: عصر الشافعي إلى نهاية القرن الرابع تقريبا، وفيها دوّن الإمام الشافعي أوّل كتاب في هذا الفنّ في حينٍ اشتدّت إليه الحاجة، وفتح بذلك عين الفقه؛ إذ جعله مبنيا على أصول ثابتة مدوّنة، ثم توالت المصنَّفات متمِّمة.

الثانية: من أوائل القرن الخامس حتى نهاية السابع تقريبا، وفيها برز الخطيب البغدادي إمام أهل السنة في المشرق، وصنّف (الفقيه والمتفقه)، وابن عبد البر إمام أهل السنة في المغرب، وصنّف (جامع بيان العلم وفضله).

وفيها تمت طريقة الحنفية بـ(تقويم الأدلة) للدبّوسي، وطريقة المتكلمين بـ(المستصفى) للغزالي، وأفاد من الأول أبو المظفر السمعاني في (قواطع الأدلة)، وهو أحسن كتاب وأجمعه، ومن الثاني ابن قدامة المقدسي في (روضة الناظر)، وفيه دخن.

الثالثة: من بداية القرن الثامن إلى نهاية العاشر تقريبا، وفيها برز شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، مع اتساع جهود المتكلمين الأصولية، فأصّلا قواعد أهل السنة بالنقل والعقل، وكشفا بطلان مناهج المتكلمين، وللأول بعض المسوّدة ومباحث أخرى، وللثاني (إعلام الموقعين) وهو عمدة في بيان طريقة السلف.

وفيها ظهرت مؤلفات لبعض الحنابلة متأثرة بمنهج المتكلمين، وأجمعها (الكوكب المنير) للفتوحي.

الرابعة: العصر الحديث، وفيه ظهرت مؤلفات مفيدة، منها: (رسالة لطيفة) للسعدي، و(وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول) للحكمي، و(مذكرة أصول الفقه) للشنقيطي، و(الأصول من علم الأصول) لابن عثيمين.

الباب الأول: الأدلة الشرعية عند أهل السنة

وفيه أربعة فصول.

الفصل الأول: في الكلام على الأدلة الشرعية إجمالا

اتفق أهل السنة على أن الأدلة المعتبرة أربعة في الجملة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهي متفقة متلازمة، والأخيران راجعان إلى الوحي، والجميع راجع إلى القرآن وبيان له.

والوحي حجة محفوظة واجب الاتباع والتسليم مطلقا، وهو الطريق لمعرفة أحكام الله، والميزان للآراء والمرجع في المنازعات، وفيه العلم واليقين والسعادة والفلاح والجواب عن كل شيء، وهو الإمام المقدّم والمتبوع المعظّم.

والأدلة الشرعية قطعية في الغالب وظنية في القليل، ومعنى القطع: الاعتقاد الجازم بأن الشيء كذا، والظن هو: الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، وهما من الأمور النسبية.

والدليل القطعي: ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة. ويجب اعتقاد موجَبه والعمل به، ولا يسوغ فيه الاختلاف.

والظني: ما لم يكن قطعيا في ثبوته أو في دلالته. وبعضه أقوى من بعض، وللاجتهاد فيه مجال، ويجب طلب الراجح منه والأخذ به في العقيدة والعمل. والفقه أكثره قطعي كالعقيدة، والظن فيه أكثر.

والعقل الصريح يوافق النقل الصحيح، وهو شرط في إدراك العلوم وصحة وكمال الأعمال، ولذا كان شرطا في التكليف، وهو للوحي كقوة البصر للنور، ومع الشرع كالعامي مع المفتي. والعلوم ثلاثة أقسام:

- الأول: ما لا يعلم إلا بالأدلة العقلية، كثبوت النبوة وصدق الخبر.
- الثاني: ما لا يعلم إلا بالأدلة السمعية، كأمور الغيب وتفاصيل العبادات.
- والثالث: ما يعلم بهما، كوجود الله ووجوب عبادته.

الفصل الثاني: في الأدلة المتفق عليها

- المبحث الأول: الكتاب

وهو لغة: المكتوب، ويسمى القرآن، من القَرء وهو الضم والجمع. وشرعا: كلام الله المنزل على محمد ﷺ المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته.

والقرآن كله عربي، وليس فيه كلامٌ لا يفهم معناه وإن جهلنا حقائق الغيوب، ولا مجازٌ على الصحيح.

وكله محكم أي متقن في ألفاظه ومعانيه، ومتشابه في الصدق والعدل والحسن، ومنه محكم أي صريح واضح المعنى، ومتشابه بعكسه لاشتراك أو إجمال، وذلك أمر إضافي، فيجب على كل أحد أن يعمل بما استبان له، ويؤمن بما اشتبه عليه ويرده إلى المحكم.

وتثبت القراءة بصحة السند مع التواتر وموافقة رسم المصحف ووجه من العربية، فإن صح سندها ولم تتواتر لم تكن قرآنا، لكنها حجة؛ إذ لا تخلو أن تكون مسموعة من النبي ﷺ.

- المبحث الثاني: السنة

السنة لغة: الطريقة مطلقا، واصطلاحا: ما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن، من قول أو فعل أو تقرير أو إشارة أو كتابة أو همّ أو ترك، وقد ترجع الأربعة الأخيرة إلى الفعل.

والسنة هي الحكمة، وهي للقرآن مؤكدة ومفسرة وزائدة، وأجمع المسلمون على وجوب طاعة النبي ﷺ ولزوم سنته والتأسي به في القصد والعمل.

وأفعاله ﷺ جِبلّية تقتضي الإباحة، وتشريعية عامة وخاصة تقتضي الندب أو الوجوب. وما تركه ﷺ مع قيام المقتضي وانتفاء المانع فتركه سنة وفعله بدعة.

والسنة مثل القرآن في المصدرية والحجية، وهي له بيان، وهو لها أصل في وجوب العمل بها.

والخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني بالاتفاق، وخبر الواحد يفيد العلم بالقرائن، ولا فرق بينهما في الحجية والعمل.

- **المبحث الثالث: الإجماع**

وهو لغة: العزم والاتفاق، واصطلاحا: اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد ﷺ بعد وفاته على أمر ديني.

وهو حجة شرعية واجبة الاتباع، ومستنده الكتاب والسنة، ويكتفى به عن البحث عن أصله، والإجماع على دليل يجعله قطعيا.

وهو قسمان: قولي صريح، وهو حجة قاطعة. وسكوتي إقراري، وهو حجة على الصحيح. وينقسم إلى: قطعي وهو المنقول بالتواتر والمعلوم من الدين بالضرورة، ويكفر مخالفه. وظني وهو الذي غلب على الظن فيه اتفاق الكل. والحكم بأحدهما نسبي.

ويشترط لصحته أن يكون من جميع علماء المسلمين المجتهدين الموجودين. فإن خالف واحد أو أكثر لم يكن إجماعا، ولا يشترط في المجمعين التواتر ولا كونهم من الصحابة.

وعمل أهل المدينة قد يكون حجة أو مرجِّحا، وهو على أربع مراتب:

- الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي ﷺ كمقدار المد والصاع، فهذا حجة بالاتفاق.

- الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، وهذا حجة عند الجمهور.

- الثالثة: الترجيح بعمل أهلها عند تعارض دليلين، وهذا مذهب مالك والشافعي.

- الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة، وليس بحجة مطلقا إلا عند بعض المالكية.

وإذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين جاز لمن بعدهم الإجماعُ على أحدهما، لا إحداثُ قول ثالث إلا أن يكون تفصيلا لا يخرج عن القولين ولا يرفع ما اتفقا عليه.

- المبحث الرابع: القياس

وهو لغة: التقدير والمساواة، واصطلاحا: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. فأركانه أربعة. وهو متفق عليه في الجملة، واختلف في تفاصيله، ودليل حجيته:

١- ما ثبت في الكتاب والسنة من الأمر بالاعتبار والنظر وعقل الأمثال.

٢- إجماع الصحابة على الحكم به في وقائع كثيرة تصل بمجموعها إلى التواتر.

٣- وآثار الصحابة في الأمر به في الفتيا والقضاء.

✓ واستعماله مبني على أصول شرعية، منها:

١- إثبات الحكمة والتعليل في أحكام الله وشرعه.

٢- وشمول النصوص لجميع الأحكام وإحاطتها بأفعال المكلفين.

٣- وموافقة العقل الصحيح لنصوص الشريعة.

- وينقسم باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين:

١- جلي وهو ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر، أو كانت علته منصوصا أو مجمعا عليها، وهو متفق عليه ولا يحتاج فيه إلى بيان العلة، واختلف في تسميته قياسا.

٢- وخفي وهو عكس الأول، ولا بد فيه من بيان العلة ووجودِها في الفرع، وهو المختلف في حجيته المتفق على تسميته قياسا.

- وباعتبار علته إلى ثلاثة أقسام:

١- قياس العلة، وهو ما صرّح فيه بالعلة، فتكون الجامع.

٢- قياس الدلالة، وهو ما ذكر فيه لازم العلة كأثرها أو حكمها، فالجامع فيه دليل العلة.

٣- القياس في معنى الأصل، وهو ما كان بإلغاء الفارق، ولا يحتاج فيه إلى بيان الجامع، وقيل: هو من دلالة اللفظ بمفهوم الموافقة.

- وباعتبار محله إلى قسمين:

١- القياس في التوحيد والعقائد، ولا يجوز فيه سوى قياس الأولى.

٢- القياس في الأحكام الشرعية، وهو جار فيها، ولا تثبت به عبادة مستقلة.

- وباعتبار الصحة والبطلان إلى قسمين:

١- صحيح وهو ما جاءت به الشريعة، من جمع متماثلين وإلغاء فارق، وهو الميزان المُنزل.

٢- فاسد وهو ما دل النص على بطلانه، أو كان فيه تسوية أو تفرقة بغير الأوصاف المعتبرة شرعا، وهو المذموم في الآثار.

ولم يصب من أنكر القياس مطلقا ولا من أسرف فيه، بل الحق التوسط كمذهب السلف والاحتجاج به بضوابط ثلاثة:

- الأول: ألّا يوجد في المسألة نص قاطع ولا إجماع.

- والثاني: أن يصدر من عالم مؤهل.

- والثالث: أن يكون صحيحا معتبرا شرعا بستة شروط، هي:

١- أن يكون حكم الأصل ثابتا بدليل صحيح عند الخصمين غير منسوخ.

٢- وأن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل.

٣- ولا يكونَ ثابتا بنص مخالف لحكم الأصل.

٤- وأن تكون العلة ثابتة متعدية لا تخالف نصا ولا إجماعا.

٥- وتكونَ عند استنباطها وصفا مناسبا لترتيب الحكم عليه.

٦- وأن توجد في الفرع بتمامها.

- **المبحث الخامس: أبحاث العلة**

وهي لغة: المرض، واصطلاحا: الوصف الجامع بين الأصل والفرع المناسبُ لتشريع الأحكام. وتسمى بالمناط والجامع والمؤثِّر والمظنّة والسبب والمقتضي والداعي والمستدعي.

والأوصاف ثلاثة:

١- مناسب لبناء الحكم عليه وهو العلة، ويجوز فيه القياس ويسمى قياس العلة.

٢- وعكسه وهو الطردي، والقياس به باطل.

٣- ومتردد بينهما ويسمى شبها، والقياس فيه جائز، لكنه صعب دقيق.

ولا اعتبار بالوصف المجرد والعارض والقاصر.

وتكون العلة مطردة، وقد يتخلف عنها الحكم لنص.

وتشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.

والله ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا، وهي طوع مشيئته النافذة وتحت قدرته التامة، وله الحكمة البالغة التابعة لعلمه الشامل، وأفعاله تعالى معلَّلة بالحِكم والمصالح.

۞ ومسالك العلة – وهي طرق إثباتها – نقلية وعقلية، وهي أقسام :

الأول: النص بالتصريح أو الإيماء والتنبيه.

والثاني: الإجماع على تعليل الحكم بها.

والثالث: الاستنباط، وهو ثلاثة أنواع:

– الأول: السبر والتقسيم، بحصر الأوصاف ثم إبقاء الصحيح منها.

– والثاني: الدوران الوجودي والعدمي، باتباع الحكم للوصف وجودا وعدما.

– والثالث: المناسبة والإخالة، بصلاح الوصف لبناء الحكم عليه.

والوصف المناسب للعلِّيّة أربعة:

١ – مؤثِّر، وهو ما دلّ الدليل على اعتبار عينِ وصفِه في عين الحكم.

٢- وملائم، وهو ما دلّ الدليل على اعتبار جنسِ وصفِه في جنس الحكم.

٣- وغريب، وهو ما دلّ الدليل على عدم اعتباره في الحكم، ومنه المصلحة الملغاة.

٤- ومرسل، وهو ما لم يقم دليل خاص على اعتبار مناسبته ولا إهدارها، ومنه المصلحة المرسلة.

الفصل الثالث: في الأدلة المختلف فيها

- المبحث الأول: الاستصحاب

وهو لغة: طلب الصحبة وهي الملازمة، واصطلاحا: استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. وهو أربعة أنواع:

– الأول: استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي، ويسمى دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، ولا خلاف في صحته.

– والثاني: استصحاب عمومِ النص حتى يرد مخصِّص، والعملِ به حتى يرد ناسخ، ولا خلاف في صحته لكن في تسميته.

– والثالث: استصحاب الحكم الشرعي ومقتضاه حتى يثبت خلافه، ولا نزاع في صحته أيضا.

– والرابع: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، والأكثر على أنه ليس بحجة؛ لأنه يؤدي إلى تكافؤ الأدلة.

ويشترط لصحة استعماله: البحث الجادّ عن الناقل، ثم القطع أو الظن الغالب بعدمه. وهو آخر مدار الفتوى، وقد يوافقه دليل خاص فيقوّيه، وليحذر من تحميله فوق قدره.

وحكم الأشياء قبل ورود السمع متوقَّف فيه. والنافي يلزمه الدليل كالمثبت.

- **المبحث الثاني: قول الصحابي**

الصحابي هو من لقي النبي ﷺ مؤمنا به ومات على الإسلام.

وقوله فيما لا مجال فيه للاجتهاد له حكم الرفع؛ ما لم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب.

وقوله المشتهر غير معلوم المخالفة إجماع سكوتي، وهو حجة عند الجمهور ومقدَّم على القياس. وكذا إن لم يشتهر فهو حجة أيضا عند الأئمة الأربعة وجمهور الأمة.

فإن خالف نصا لم يكن حجة، وكذا إذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعض.

ولا يجوز لمن بعدهم الخروج عن أقوالهم، بل عليهم التخيُّر منها بالدليل.

- **المبحث الثالث: شرع من قبلنا**

دين جميع الأنبياء واحد في التوحيد والنبوة والمعاد، واختلفت شرائعهم في تفاصيل العبادات والأحكام.

وأمة كل نبي متعبَّدة بشريعته، وشريعة محمد ﷺ خاتمة الشرائع وناسخة لجميع ما قبلها.

وما ثبت أنه شرع لمن قبلنا وقرّره شرعنا فهو حجة إجماعا، وما لم يثبت أنه شرع لمن قبلنا أو صرّح في شرعنا بنسخه فليس بحجة إجماعا.

وما ثبت شرعا لمن قبلنا ولم يرد في شرعنا تقريره ولا نسخه؛ لم يجز العمل به على أنه شرع من قبلنا اتفاقا، بل على أنه من شريعتنا عند الجمهور. وليس دليلا مستقلا.

- **المبحث الرابع: الاستحسان**

وهو لغة: اعتقاد الشيء حسنا، واصطلاحا: يطلق على العمل بالدليل الأقوى المخالف للقياس، وهذا معتبر اتفاقا، وعلى ما يستحسنه المجتهد برأيه فقط، وهو مذموم اتفاقا.

وليس دليلا مستقلا بل هو راجع إلى النص أو الإجماع أو القياس الخفي أو العرف أو المصلحة.

- **المبحث الخامس: المصلحة المرسلة**

المصلحة هي جلب منفعة أو دفع مضرة. وكل مصلحة صحيحةٍ موجودةٌ في شريعة الإسلام.

فإن كانت معلومة بنص أو إجماع أو قياس فهي معتبرة اتفاقا، وإن كانت ممنوعة بذلك فهي ملغاة اتفاقا.

وإن كانت مسكوتا عنها لم يرد دليل خاص باعتبارها أو إلغائها فهي المرسلة، وتسمى بالاستصلاح والمناسب المرسل، وهي حجة إن صحّ كونها مصلحة، وليست دليلا مستقلا. وقد استعملها الجميع، فالخلاف فيها لفظي.

وهي على ثلاثة أقسام: ضرورية وحاجية وتحسينية، والضرورية على خمسة أنـواع: حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال، وتسمى هذه بضروريات الدين وبمقاصد الشريعة، ودليلها الاستقراء التام.

ويدخل في الاستصلاح: سدّ الذرائع، وإبطال الحيل.

الفصل الرابع: في النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلة

- المبحث الأول: النسخ

وهو لغة: النقل والإزالة، واصطلاحا: عند السلف: البيان، وعند المتأخرين: رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه.

وشريعة الإسلام ناسخة لما قبلها، وهو واقع في أحكامها، ولا يكون في الأخبار. ولا يكون الإجماع ناسخا، وكذا القياس والعقل.

ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع وقول الراوي: كان كذا.. ونسخ، أو رخص في كذا.. ثم نهي عنه، أو العكس.

ولا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في مرتبته.

واتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة والآحادية بمتواترها، وآحادها بآحادها.

واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة، وعكسه، والمتواتر بالآحاد، والأقرب الجواز.

ويجوز نسخ الأمر قبل التمكن من فعله، وحكمته في الأمر والعزم على امتثاله لا في الفعل.

ولا يكون إلّا إلى بدل، وهو على ثلاثة أقسام: نسخ بأثقل، وبأخف، وبالمثل. والناسخ خير من المنسوخ مطلقا.

وينقسم إلى: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وعكسه، ونسخهما معا.

وأحكام الله تعالى وأفعاله مشتملة على الحكمة بأنواعها الثلاثة: الموجودة في الفعل نفسه، والناشئة من الأمر نفسه، والمكتسَبة للفعل من الأمر.

والحِكم والمصالح تابعة لطلب الشارع، فهي في المنسوخ سابقا وفي الناسخ لاحقا. ومن حكمة النسخ التمييز والامتحان.

وزيادة السنة على القرآن نسخ له إن صحت متأخرة ورفعت جملة الحكم الشرعي، وإلّا فهي مبيِّنة له أو مستقلة. ويجب العمل بها على كل حال.

- **المبحث الثاني: التعارض**

وهو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، ويكون كليا وجزئيا.

ووجوده في الظاهر لا في الحقيقة؛ إذ لا تناقض في القرآن وصحيح السنة والإجماع والقياس، ولا بين هذه، ولا بين العقل والنقل.

ولكن يظنه الناظر؛ لتساوي القضيتين عنده في الثبوت والقوة والوقت والمحل.

فيجب عليه درء ما ظنه من التعارض بين أدلة الشرع ما أمكنه بالجمع بينها؛ بالتثبّت في ثبوت الدليل ودلالته، واستقراء الأدلة، والعلم بلغة العرب.

فإن تعذّر الجمع وجب الترجيح ثم التوقف والبحث عن دليل آخر، وعندئذ إن حضر وقت العمل عمل بالأحوط أو قلد الأعلم.

ومحل ظهورِه الظنيات، فلا يكون بين قطعيين أو بين قطعي وظني. فإن كان بين خبرين فأحدهما باطل؛ لعدم ثبوته أو كونه منسوخا، أو بين خبر وقياس فالخبر ضعيف أو القياس فاسد.

- **المبحث الثالث: الترجيح**

وهو تقوية أحد الدليلين على الآخر بدليل. والعمل بالراجح متعيِّن.

وللترجيح أوجه لا تنحصر، وضابطه: حصول زيادة الظن باقتران أحد الدليلين بما يقوّيه، فيقدَّم الأقوى ظنا الأقلُّ احتمالا، فهو راجع إلى العمل بغلبة الظنّ.

وهو إما أن يكون: بين دليلين نقليين، أو عقليين، أو نقلي وعقلي:

۞ فالأول من ثلاثة أوجه ؛

– ما يتعلق بالسند، كالترجيح بكثرة الرواة وفقه الراوي وتأخر إسلامه وقوة ضبطه وتمام الاتصال. ومنه النسخ.

– وما يتعلق بالمتن، كترجيح المنطوق والخاص والمقيد والعام المحفوظ والحاظر والمثبت والناقل عن حكم الأصل.

– وما يتعلق بأمر آخر خارجي، كموافقته لظاهر الوحي أو القياس أو عمل أكثر السلف أو الخلفاءِ الأربعة، وقربه إلى الاحتياط.

۞ والثاني كذلك من ثلاثة ؛

– ما يعود إلى الأصل، كخصوص دليله وقوته، واستمرار حكمه، وكون علته منصوصة أو مطردة منعكسة.

– وما يعود إلى الفرع، كتقديم المشارك في عين الحكم والعلة، والمقطوع العلة.

– وإلى أمر آخر، كموافقته لأصول أخرى أو لظاهر قرآن أو سنة أو قول صحابي.

۞ والثالث بالنظر إلى الظن الأقوى بحسب ما يقع للناظر من الأمارات.

- **المبحث الرابع: ترتيب الأدلة**

وهو جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه.

والأدلة الشرعية ترجع إلى أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والجميع إلى الكتاب، وكلها حق لا تتناقض.

وهي في مرتبة واحدة من حيث وجوب العمل بها، ورتّبت من حيث المنزلة بتقديم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، وكذا من حيث النظر فيها، وهو المقصود هنا.

ويقدّم المتواتر على الآحاد، وقول الصحابي على القياس.

الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة

الفصل الأول: في الحكم الشرعي

- **المبحث الأول: الحكم الشرعي و أقسامه**

الحكم لغة: المنع، واصطلاحا: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه.

وهو عقلي وعادي وشرعي وهو المقصود، وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به اقتضاء أو تخييرا في التكليفي أو وضعا في الوضعي.

والتكليفي يشترط فيه العلم والقدرة، وهو أمر وطلب، والوضعي إخبار، وقد يخرج عن مقدور العباد.

❖ والتكليفي خمسة أقسام: إيجاب وندب وتحريم وكراهة وإباحة، ومتعلَّقاتها: واجب ومندوب ومحرّم ومكروه ومباح.

- فالواجب لغة: الثابت والساقط، واصطلاحا: المطلوب فعله جزما المثاب فاعله لله المستحق تاركه العقاب، ويسمى الفرض.

ويستفاد من: الأمر، والتصريح بالإيجاب والفَرْض والكَتْب، ولفظةِ (على) و(حق على)، وترتيب العقاب على الترك، وإحباط العمل به، وغيرِ ذلك.

وينقسم باعتبار ذاته إلى: معيَّن ومبهم، ووقتِه إلى: مضيَّق وموسَّع، وفاعلِه إلى: عيني وكفائي.

ولا تجب الزيادة على الواجب ما لم تكن من لوازمه أو غير متميزة. ويجب ما لا يتم الواجب إلا به، دون ما لا يتم الوجوب إلا به.

والواجبات متفاضلة في الآكدية والثواب.

- والمحرَّم لغة: الممنوع، واصطلاحا: المطلوب تركه جزما المستحق فاعله العقاب المثاب تاركه لله، ويسمى المحظور.

ويستفاد من: النهي، والتصريح بالتحريم والحظر، والوعيد على الفعل، وإيجاب الكفارة به، وترتيب الحد عليه، وذم الفاعل، وقولِ الشارع: لا ينبغي أو لا يحلّ أو لا يصلح أو ما كان لهم أو لم يكن لهم، وغيرِ ذلك.

وتحريم الشيء يقتضي تحريم جميع أجزائه ووسائله ولوازمه.

- والمندوب لغة: المدعوّ إليه، واصطلاحا: المطلوب فعله بغير جزم المثاب فاعله لله غيرَ مستحق تاركه العقاب، ويسمى سنة ومستحبا وتطوّعا ونفلا وقربة وإحسانا.

وهو مأمور به، ويجوز عدم فعله لا اعتقاد عدم استحبابه.

- والمكروه لغة: المبغوض، واصطلاحا: المطلوب تركه بغير جزم المثاب تاركه لله غير مستحق فاعله العقاب. ومنه خلاف الأولى.

والكراهة عند السلف بمعنى التحريم.

- والمباح لغة: المعلَن والمأذون فيه، واصطلاحا: المخيَّر بين فعله وتركه دون أن يتعلق بأحدهما ثواب أو عقاب، ويسمى الجائز.

والإباحة تكليف. وتستفاد من: لفظ الإحلال، والإذن، والعفو، والتخيير، ورفع الجُناح، وغيرِ ذلك.

والإباحة العقلية بمعنى البراءة الأصلية، وليس رفعها نسخا ولا تغييرا لشرع الله.

والمباح غير مطلوب في أصله، ويكون مطلوب الفعل أو الترك إذا كان وسيلة أو قصد به أمر آخر.

والأصل في الأشياء الإباحة، والأرض لم تخل من شريعة.

❖ والحكم الوضعي ينقسم إلى سبب وشرط ومانع، وصحة وفساد، وأداء وإعادة وقضاء، وعزيمة ورخصة.

- فالسبب لغة: ما يُتوصَّل به إلى غيره، واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ويطلق على العلة.

- والشرط لغة: اللازم للشيء، واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وكان خارجا عن ماهية الشيء. فإن كان منها فهو ركن، وهو لغة: جانب الشيء الأقوى.

وينقسم الشرط إلى لغوي وعقلي وشرعي، والشرعي إلى شرط وجوب وشرط صحة.

- والمانع لغة: الحاجز، واصطلاحا: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

ولا بد في كل حكم شرعي من وجود الأسباب وانتفاء الموانع. ويصح العمل قبل شرط الوجوب. وعدم الشرط مانع كما أن عدم المانع شرط.

- والصحة لغة: السلامة، واصطلاحا: في العبادة: الإجزاء والاعتداد، وفي المعاملة: النفوذ وترتب الأثر المقصود.
- والفساد لغة: ضد الصلاح، واصطلاحا: عكس الصحة.

ونفي الشيء يحمل على نفي وجوده ثم صحته ثم كماله.

- والأداء لغة: إعطاء الحق لصاحبه، واصطلاحا: فعل العبادة في وقتها المعتبر لها شرعا.
- والإعادة لغة: التكرار، واصطلاحا: فعل العبادة مرة أخرى في وقتها.
- والقضاء لغة: الحكم، واصطلاحا: فعل العبادة بعد وقتها.
- والعزيمة لغة: الإرادة، واصطلاحا: الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.

- والرخصة لغة: اليسر والسهولة، واصطلاحا: الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح.

- **المبحث الثاني: لوازم الحكم الشرعي**

وهي ثلاثة أمور: الحاكم وهو الله سبحانه، والمحكوم فيه وهو فعل المكلف، والمحكوم عليه وهو المكلف.

والحسن والقبح يعرفان بالعقل والفطرة من حيث ملاءمة الطبع والكمال، ولا يعرف الثواب إلا بالوحي.

وأفعال الله تعالى كلها حسنة حكيمة توافق الفطر والمصالح.

وشكر المنعم واجب بالسمع والعقل والفطرة.

والتكليف لغة: إلزام ما فيه كلفة، واصطلاحا: إلزام مقتضى خطاب الشرع.

والمكلف به فعل صريح وقول وترك وعزم، ويشترط: أن يكون معدوما معلوما مقدورا عليه.

ولا تكليف قبل العلم ولا بالمستحيل لذاته، وتشترط القدرة الشرعية وتتقدم الفعل، والقدرية مقارنة له ولا تشترط.

وشرط التكليف: العقل وفهم الخطاب، فلا يكلف المجنون والصبي مطلقا، والنائم والناسي والمخطئ والمغمى عليه والمكره الملجأ في حاله، وكذا السكران إلا أنه يعاقب إن تعدّى.

والكفار مخاطبون بالإيمان، ولا يطالبون بالفروع حال كفرهم ولا تصح منهم، ويعاقبون في الآخرة على تركها، ومن أسلم فلا قضاء عليه.

- **المبحث الثالث: قواعد في الحكم الشرعي**

الأحكام الشرعية واضحة مبيَّنة، ومحيطة بأفعال المكلفين، ويجب اعتقادها واتباعها بالإمكان، والعلم بها فرض كفاية، وعلى كلّ أحدٍ معرفة ما يحتاجه في دينه.

ولا تخالف العقول والفطر، بل هي مبنية على تحقيق مصالح الناس وتحصيل أعلاها.

وتكون نعمة ومحنة وعقوبة، وما ترتّب على فعلها من مشقة فليس بمقصود للشارع.

وهي مبنية على التيسير ورفع الحرج، والنظر إلى المآل، والتسوية بين المتماثلات.

ومنها ما هو ثابت لا يتغيّر، وما يخضع للاجتهاد.

وأحكام الدنيا تُجرى على الأسباب الظاهرة، والعبرة فيها بالمقاصد والمعاني.

الفصل الثاني: في دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط

- المبحث الأول: المبادئ اللغوية

الوحي عربي وفهمه متوقف على معرفة علوم العربية، ومبدأ اللغات توقيفي، وقيل: اصطلاحي.

وتنقسم الألفاظ إلى: حقيقة، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب. ومجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي لعلاقة مع قرينة.

والحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية، وهي الباقية على الوضع الأصلي. وعرفية، وهي الثابتة بعرف استعمال الناس. وشرعية، وهي الثابتة بوضع الشرع أو استعماله.

وخطاب الشارع محمول على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز.

والأسماء الشرعية مزيدة غير منقولة غالبا.

ويجب في فهم ألفاظ الشرع: الرجوع إلى بيان الشارع لها وتقديمه على غيره، ومعرفة حدودها في الشرع، وحملها على عرف العصر النبوي، ومعرفة السياق والقرائن، واعتبار مقاصد المتكلم.

والاشتراك واقع في اللغة، وهو تعدد المعنى واتحاد اللفظ. ويكون في الأسماء والأفعال والحروف. ويجوز حمل المشترك على كلا معنييه إن أمكن.

والترادف واقع فيها، وهو تعدد اللفظ واتحاد المعنى. ويكون في الأسماء والأفعال والحروف.

والعطف يقتضي المغايرة غالبا بالتباين أو التلازم أو البعضية أو اختلافِ الصفتين. والواو لمطلق الجمع.

ودلالة الاقتران تقوى إذا جَمع بين المقترنين لفظٌ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله، وتضعف عند تعدد الجُمل واستقلال كل بنفسها، ويتساوى الأمران حيث كان العطفُ ظاهرا في التسوية وقصدُ المتكلم في الفرق.

- **المبحث الثاني: النص والظاهروالمؤول والمجمل والبيان**

- النص لغة: الظهور والارتفاع، واصطلاحا: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل: ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول. ويجب المصير إليه. ويطلق على الدليل النقلي.

- والظاهر ما احتمل معاني هو في أحدها أرجح، ويجب المصير إلى راجحه. وصرفه إلى المعنى المرجوح تأويل، ولا يصح إلا لدليل ملجئ سالم عن معارض.

- والمؤوَّل هو اللفظ المحمول على الاحتمال المرجوح.

والتأويل عند السلف له معنيان: التفسير، وحقيقة الشيء التي يَؤول إليها.

- والمجمل لغة: المبهَم، واصطلاحا: ما احتمل معاني لا مزية لأحدها على غيره.

وهو في المعاني كالاشتراك في الألفاظ. ويجب التوقف فيه حتى يوجد البيان.

ويكون في معنى الحرف، والاسم، وتصريفه، وتركيبه، ومرجعِ الضمير والصفة.

- والبيان لغة: الإيضاح، واصطلاحا: هو الدليل المبيِّن للمقصود بالمجمل. والمبيَّن هو المجمل بعد حصول بيانه.

ويحصل البيان بكل مقيَّد من جهة الشرع من قول أو فعل أو ترك.

ولم يبق في أدلة التكليف إجمال بلا بيان.

ولا يشترط في البيان أن يعلمه جميع الموجودين في وقته، ولا أن يكون أقوى من المبيَّن.

ويجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، لا عن وقتها.

وما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، ويلزم فيما حرُم بيانه.

- **المبحث الثالث: الأمروالنهي والعام والخاص والتخصيص**

- الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وصيغه أربع: فعل الأمر، والمضارع المجزوم بلام الأمر، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعله.

وهو يقتضي الوجوب في الأصل، وقد يرِد للندب أو الإباحة أو التهديد أو غير ذلك.

ويدل على الفور والتكرار والصحة، ويستلزم الإرادة الشرعية.

والأمر في الواجبات الكفائية متوجِّه إلى مجموع الأمة، لا إلى بعض مبهم، ولا إلى كل فـرد.

والأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان عليه قبله. والأمر بالشيء أمر بلازمه ووسيلته ونهي عن ضده. والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به.

- والنهي هو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء، وصيغه: لا تفعل ونحوها.

وهو يقتضي التحريم في الأصل، وقد يرد للتنزيه وغيره. ويدل على الفور والتكرار والفساد. والنهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به.

وجنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه.

- والعام هو ما يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد دفعةً بلا حصر.

وينقسم باعتبار شموله: إلى مطلق ونسبي. وباعتبار المراد منه: إلى عام أريد به العام وعام أريد به الخاص. وباعتبار تخصيصه: إلى محفوظ ومخصوص، وكلاهما حجة.

وصيغه – وهي الألفاظ الدالة عليه بوضع لغة العرب – على خمسة أقسام:

الأول: كل اسم عرّف بالألف واللام غير العهدية. والثاني: الجمع والمفرد المضاف إلى معرفة. والثالث: أسماء الشرط والاستفهام والموصولات. والرابع: كلّ وجميع ونحوهما. والخامس: النكرة في سياق النفي.

وتدخل النساء في خطاب الرجال بوضع اللغة أو عرف الشرع.

وترك الاستفصال عن الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم.

ودلالة العام على أصل المعنى قطعية، وعلى أفراده ظنية.

- والتخصيص لغة: الإفراد والتمييز، واصطلاحا: قصر العام على بعض أفراده.

وهو لازم إذا كان بدليل صحيح. ويجب العمل بالدليل المخصِّص، وهو نوعان: متصل ومنفصل.

فالمخصِّصات المتصلة هي: الاستثناء والشرط والصفة والغاية والبدل.

والمنفصلة هي: النص والإجماع والحسّ والقياس والعقل والمفهوم وقول الصحابي.

والاستثناء بعد الجمل المتعاطفة بالواو يرجع إلى جميعها غالبا.

وذكر بعض أفراد العام موافقا لحكمه ليس تخصيصا، ومخالفا تخصيص مطلقا.

- **المبحث الرابع: المطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم**

- المطلق هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.

والمقيد هو المتناول لواحد موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه.

ويكونان في الأمر وفي الخبر. وهما كالعام والخاص.

ويحمل المطلق على المقيد بالدليل إلا لمانع، إذا اتفق الحكم والسبب أو الحكم فقط، ولا حمل مع اختلافهما أو اختلاف الحكم.

وإن ورد قيدان متضادان فإن أمكن ترجيح أحدهما حمل عليه المطلق، وإلا فلا حمل اتفاقا.

- والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. وهو نوعان: صريح وغيره.

فالصريح: مطابقة وتضمن. وغيره: التزام، وهو اقتضاء وإشارة وإيماء.

- والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو نوعان: موافقة ومخالفة.

فمفهوم الموافقة: ما وافق المسكوتُ عنه المنطوقَ به في الحكم، ويسمى بفحوى الخطاب ولحن الخطاب والقياس الجلي والتنبيه.

ومنه أولوي ومساوي، وقطعي وظني، وهو حجة بإجماع السلف، ويجب العمل به.

ومفهوم المخالفة: ما خالف المسكوتُ عنه المنطوقَ به في الحكم، ويسمى بدليل الخطاب.

وينقسم إلى مفهوم صفة وشرط وتقسيم وغاية وعدد ولقب، وكلها حجة عند الجمهور على تفاوت سوى اللقب. ويجب العمل به إن كان ذكر المنطوق لاختصاصه بالحكم، ولم يكن خرج مخرج الغالب أو جوابا لسؤال أو على سبيل الامتنان.

الفصل الثالث: الاجتهاد والتقليد والفتوى

- المبحث الأول: الاجتهاد

وهو لغة: بذل الوسع والطاقة، واصطلاحا: بذل العالم الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام منها. وهو جائز في الجملة، وتعتريه الأحكام الخمسة.

ويتجزّأ الاجتهاد، ويكون في المسائل المتقدم فيها قول والمستجدة.

وينقسم إلى مطلق ومقيد، وإلى تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه، وإلى تام وناقص، وصحيح وفاسد.

والرأي منه مذموم ومحمود، والحق عند الله واحد، ومصيبه واحد، والمجتهد مأجور.

ويشترط في المجتهد: الإحاطة بمدارك الأحكام، والعلم بلسان العرب، ومعرفة دلالات الألفاظ، وبلوغ غاية الجهد في البحث، والاستناد إلى الدليل، والعلم بالواقعة. والعدالة شرط لقبول حكمه. والعمل بالوحي لا يتوقف على هذه بل على الاتباع.

ويشترط في المسألة المجتهد فيها: أن تكون من النوازل العملية غير مصرح عليها بنص أو إجماع.

ولا يخلو عصر عن قائم لله بحجته، والخلاف قد يكون رحمة، والإنكار يكون في المسائل الخلافية لا الاجتهادية.

والخلاف بين العلماء يكون لأن الحديث لم يبلغ الواحد منهم، أو بلغه ولم يثبت عنده سنده أو دلالته، أو اعتقد نسخه أو تأويله، أو نسيه.

وليس لأحد منهم عصمة ولا إحاطة بالأحاديث، ويتفاوتون في الأفهام، وقد يُخطأ في نسبة الأقوال إليهم.

- المبحث الثاني: التقليد

وهو لغة: جعل القلادة في العنق، واصطلاحا: اتباع قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله. وهو جائز للعامة في الجملة. ومحله فيما لم يتضح دليله.

وكل حكم ظهر دليله بوضوح فالواجب فيه الاتباع، وهو مرتبة دون الاجتهاد.

ويجوز تقليد العامي الجاهل مَن عُرف بالاجتهاد والصلاح، من غير التزام مطلق لأقواله.

ويجب موالاة الأئمة الأربعة وغيرهم وإجلالهم، من غير اتباع أحد في خطأ.

ويجوز التزام أحد مذاهبهم لمصلحة، بلا تتبُّع الرخص، ولا تعصُّبٍ له على غيره.

وإيمان المقلد صحيح.

- **المبحث الثالث: الفتوى**

الفتوى والفتيا لغة: بيان الحكم، واصطلاحا: بيان الحكم الشرعي من غير إلزام.

والإفتاء جائز في الجملة، ويجب الجواب عن سؤال السائل المحتاج عن حكم الشارع أو قول الإمام أو الراجح لدى المفتي في مسألة واقعة.

ويشترط في المفتي: العلم والعدالة. ومن صفاته: حسن النية، والصبر والحلم، والوقار والتثبت، ومعرفة طبائع الناس وأحوالهم وأعرافهم، والقوة في الحق ومعرفته، والاستغناء عن الناس.

ومن آدابه: الإخلاص وسؤال الصواب، وترك ما يكفيه غيره، وإرشاد المستفتي إلى عالم سني، وعدم التسرع في الفتوى إن تعيّنت عليه، ومشاورة العالم الديّن، والتوطئة للحكم المستغرب، وتحرّي لفظ النص، والاستفصال عند الحاجة، وإزالة الإشكال، وذكر الدليل والتعليل للفاهم، والتوقف في المشتبه، والإرشاد إلى البديل المناسب، وحفظ أسرار الناس، وتغيير الفتوى للحق، وعدم التعصب لمذهب، وألا يشهد على الشارع إلا لنص منه، وأن ينبّه على الاحترازات.

ومن آداب المستفتي: البحث عن المفتي الأعلم الأدين، ولزوم الأدب معه بالتوقير والإجلال، والعمل بالحق المعلوم دون الفتوى المخطئة، وتكرير الاستفتاء بتكرر الحادثة، وعدم السؤال عن المستحيل وبعيد الوقوع.

وللمفتي أن يفتي أقاربه، وأن يأخذ أجرة من بيت المال على فتواه، لا هدية الناس.

وأنواع المفتين كأنواع المجتهدين.

الخاتمة

وختام القول: أنّ لأهل السنة والجماعة منهجا واضحا في أصول الفقه، متميِّزاً بسلامة المنطلق وقوة المستند وشمول النظرة ووضوح الفكرة. وأنّ له رجالا وروّادا. وأنّ للعقيدة أثرا بليغا في تقرير مسائل أصول الفقه.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه

ومن تبعهم إلى يوم الدين. وانتهيت منه صباح الاثنين

آخر يوم من سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة

بعد الألف من الهجرة.

وكتبه

حسن بن المعلم داود بن الحاج محمد

في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية

٣٠ / ١٢ / ١٤٣١

قائمة الموضوعات

المقدمة..... ٢
التمهيد..... ٤
المبحث الأول: في مبادئ أصول الفقه..... ٤
المبحث الثاني: في تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة
ومصنفاتهم فيه ٦
الباب الأول: الأدلة الشرعية عند أهل السنة..... ٨
الفصل الأول: في الكلام على الأدلة الشرعية إجمالا ٨
الفصل الثاني: في الأدلة المتفق عليها ١٠
- المبحث الأول: الكتـاب ١٠
- المبحث الثاني: السـنة..... ١٠
- المبحث الثالث: الإجماع..... ١١
- المبحث الرابع: القياس ١٢
- المبحث الخامس: أبحاث العلة..... ١٥
الفصل الثالث: في الأدلة المختلف فيها..... ١٨
- المبحث الأول: الاستصحاب ١٨
- المبحث الثاني: قول الصحابي..... ١٩
- المبحث الثالث: شرع من قبلنا..... ١٩
- المبحث الرابع: الاستحسان ٢٠
- المبحث الخامس: المصلحة المرسلة ٢٠
الفصل الرابع: في النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلة ٢٢
- المبحث الأول: النسخ..... ٢٢

- المبحث الثاني: التعارض ٢٣
- المبحث الثالث: الترجيح ٢٤
- المبحث الرابع: ترتيب الأدلة ٢٥
الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة ٢٦
الفصل الأول: في الحكم الشرعي ٢٦
- المبحث الأول: الحكم الشرعي وأقسامه ٢٦
- المبحث الثاني: لوازم الحكم الشرعي ٣٠
- المبحث الثالث: قواعد في الحكم الشرعي ٣١
الفصل الثاني: في دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط ٣٢
- المبحث الأول: المبادئ اللغوية ٣٢
- المبحث الثاني: النص والظاهر والمؤول والمجمل والبيان ٣٣
- المبحث الثالث: الأمر والنهي والعام والخاص والتخصيص ٣٤
- المبحث الرابع: المطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم ٣٧
الفصل الثالث: الاجتهاد والتقليد والفتوى ٣٩
- المبحث الأول: الاجتهاد ٣٩
- المبحث الثاني: التقليد..... ٤٠
- المبحث الثالث: الفتوى ٤١
الخـاتمـة ٤٣
قائمة الموضوعات ٤٤

